

1515114-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177423/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25872045

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 834/2022

BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES, está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515114-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515114-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177423/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25872045

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 834/2022

BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 61-64, segundo a qual "[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 14h, na Rua Afogados da Ingazeira, altura no numeral 89, Parque Anhanguera, nesta Cidade e Comarca, BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES, qualificado a fls. 12, trazia consigo, 84 (oitenta e quatro) invólucros de cocaína do tipo

"crack", com peso de 22,7g (vinte e duas gramas e sete decigramas); 76 (setenta e seis) invólucros de maconha, com peso de 126,6g (cento e vinte e seis gramas e seis decigramas); 103 (cento e três) invólucros também de cocaína, com peso de 54,4g (cinquenta e quatro gramas e quatro decigramas); e 2 (dois) frascos contendo lança-perfume, com peso de 50ml (cinquenta mililitros), substâncias essas entorpecentes, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 23/26 e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as substâncias entorpecentes acima descritas, bem como a quantia de R\$ 112,00 (cento e doze reais), fruto do comércio ilícito de drogas. Guardas municipais foram acionados para comparecerem ao endereço supracitado a fim de averiguarem informações versando acerca de indivíduo portando arma de fogo no local, ocasião em que avistaram BRUNO em atitude suspeita, eis que estava parado na via pública com uma sacola nas mãos. Procedida à abordagem, os guardas localizaram no interior da sacola em poder do denunciado as drogas descritas no parágrafo primeiro, bem como a quantia de R\$ 112,00 (cento e doze reais) e duas folhas de papel contendo a contabilidade da mercancia ilícita. Indagado, BRUNO confessou aos agentes a traficância, porém, no Distrito Policial, optou pelo silêncio (fls. 04). A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão, evidenciam que seriam destinadas ao tráfico de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09-10, laudo de constatação provisória de fls. 23-26 e laudo químico toxicológico de fls. 102-105.

Recebida a denúncia em 08/09/2022 (fls. 99-100). Citado o réu em 12/09/2022 (fls. 108-117).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório elucidam atuação transparente pelos agentes municipais, movidos por patrulhamento em área pública de proteção municipal e, na qual fora o réu surpreendido em franca comercialização espúria.

Nesse sentido, os Guardas Civis Metropolitanos Luiz Roberto Viegas Junior e Edson Ricardo Pires narraram em juízo que realizavam ronda de guarda patrimonial em área de perímetro ambiental ao se depararem com o acusado em local de rotineira traficância e consumo de drogas. Trazia em sua mão uma sacola verde, na qual os depoentes constatarem a existência das drogas descritas na denúncia, oportunidade em que o réu confessou a finalidade mercantil e descrevem o local por ser o final de uma via pública com continuidade ao término de uma trilha ambiental. A ronda teria início dentro da área ambiental e, ao término da trilha, visualizaram o réu como acima citado. Nenhum material de consumo pessoal de drogas fora encontrado em poder do acusado, condição que não fora por ele alegada. O réu fora inicialmente visualizado na margem do rio e, tão logo viu a presença dos depoentes, a esses se dirigiu, admitindo a prática delitiva.

Prova acusatória embasada em depoimentos sinceros e autênticos, com expressão de veracidade e em convergência à materialidade delitiva composta por auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo químico toxicológico.

O crédito à espécie de prova não é incondicional, simplesmente pela presunção de veracidade decorrente dos atos administrativos em razão da função exercida por seus autores.

Mas, sim, presentes os atributos referidos à prova, sobre a qual não recai qualquer mácula.

Prova, portanto, convergente ao teor da confissão judicial, oportunidade em que admitiu veracidade aos termos da imputação.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA MENDES incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no mínimo legal, considerada a confissão, atenuante que não implica na redução da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 – STJ.

Não aplico a redução prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei de Drogas porque condenado o réu por roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição à liberdade) – 25ª Vara Criminal – certidão de folhas 27/28, o quanto basta à demonstração de que se dedica a atividades criminosas.

O regime inicial de cumprimento de pena é fechado, por imposição legal – artigo 2º parágrafo 1º da Lei 8.072/90, equiparando-se a traficância aos crimes hediondos. Rigor que se mostra necessário às circunstâncias prisionais, mostrando-se o réu inclinado ao cometimento de crimes, impondo-se maior rigor à aferição de mérito ao convívio social.

Por via de consequência, neste momento processual, a liberdade exercida pelo réu traz comprometimento à ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar – artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 63 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido – 112 reais, produto do crime, em benefício da União.

Como o trânsito em julgado, oficie-se na forma da Lei, bem como, oficie-se à Autoridade Policial para imediata de respectiva guia de depósito judicial do valor apreendido.

Oficie-se para incineração das drogas.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA